Memorando de Cálculo Trabalhista

Verbas rescisórias — dispensa sem justa causa

Empregado	Fernando Andrade — CPF 311.627.568-88
Empregador	Frioar Comércio
Salário base	R$ 5.500,00
Admissão	18/06/2026
Desligamento	15/09/2026
Modalidade	Contrato por prazo indeterminado
Motivo	Dispensa sem justa causa (nenhum indício de justa causa nos fatos)

Respostas às perguntas do cliente

1. Ele tem direito a adicional de insalubridade?

Não é possível afirmar nem calcular com os dados disponíveis. A caracterização de insalubridade (NR-15) exige laudo técnico (LTCAT e/ou PPP) comprovando exposição a agente nocivo acima do limite de tolerância — não há informação sobre a função exercida, o ambiente de trabalho ou o agente nocivo. Como hipótese a **investigar, não a assumir**: o nome da empregadora (“Frioar Comércio”) sugere possível atividade ligada a refrigeração/câmara fria, o que abriria a discussão do Anexo 9 da NR-15 (exposição ao frio). Confirmar com o cliente: (i) função exercida; (ii) se havia câmara fria/ambiente refrigerado no dia a dia; (iii) EPI fornecido e registrado; (iv) existência de PPP ou laudo técnico.

2. Tem direito a indenização de aviso prévio?

Sim. Dispensa sem justa causa em contrato por prazo indeterminado sempre gera direito a aviso prévio (CLT, art. 487). Como não há menção a aviso trabalhado, foi tratado como **indenizado**. Pela Lei 12.506/2011, art. 1º, são 30 dias base + 3 dias por ano completo de serviço. Fernando tem 18/06/2026 a 15/09/2026 = 89 dias corridos, **0 ano completo** de tempo de casa — portanto, direito apenas aos **30 dias base**, sem acréscimo.

TRCT — Cálculo das verbas rescisórias

Tempo de casa: 0 ano completo (89 dias corridos). Aviso prévio indenizado: 30 dias — projeção (Súmula 305 do TST): 15/09/2026 + 30 dias = **15/10/2026**. Avos de 13º e férias (fração ≥ 15 dias conta como mês integral): **4/12** (julho, agosto, setembro e outubro).

Verba	Cálculo	Valor
Saldo de salário (set/2026, 15 dias)	informado pelo cliente	R$ 2.700,00
Aviso prévio indenizado (30 dias)	R$ 5.500 / 30 × 30	R$ 5.500,00
13º salário proporcional (4/12)	R$ 5.500 / 12 × 4	R$ 1.833,33
Férias proporcionais (4/12)	R$ 5.500 / 12 × 4	R$ 1.833,33
+ 1/3 constitucional	R$ 1.833,33 / 3	R$ 611,11
Subtotal — verbas rescisórias		**R$ 12.477,78**

Multa 40% do FGTS (GRRF)	ver detalhamento abaixo	R$ 881,07
TOTAL GERAL		**R$ 13.358,85**

Divergência a esclarecer: o cálculo proporcional puro do saldo de salário (R$ 5.500 ÷ 30 × 15) dá R$ 2.750,00, mas o cliente informou R$ 2.700,00 — diferença de R$ 50,00, possivelmente erro de digitação. O total acima usa o valor informado pelo cliente.

Detalhamento da multa de 40% do FGTS

Base	Valor
Saldo já depositado (informado)	R$ 1.400,00
Depósito 8% sobre saldo de salário	R$ 216,00
Depósito 8% sobre aviso prévio indenizado	R$ 440,00
Depósito 8% sobre 13º proporcional	R$ 146,67
Base total da multa	**R$ 2.202,67**
Multa 40% (GRRF)	**R$ 881,07**

Férias indenizadas não têm incidência de FGTS (natureza indenizatória).

Horas extras — tratamento e ressalvas

HE 50% (julho): 16h = R$ 680,00 (R$ 42,50/h, já com o adicional). Dado completo. O DSR devido sobre essa hora extra (estimado em ordem de grandeza, ~R$ 136,00) deveria ter sido pago na própria folha de julho/2026 — vale confirmar se foi.

HE 100%: R$ 111,85 — quantidade de horas e mês não informados. Não foi estimada a quantidade de horas. Tratado como valor pontual, somável ao total (R$ 13.470,69 com esse acréscimo). **Precisa ser confirmado com o cliente** antes de fechar o cálculo definitivo.

Se as horas extras forem habituais (recorrentes, não só em julho), integram a base de 13º, férias, aviso indenizado e FGTS (CLT art. 457; Súmulas 45 e 172 TST; OJ 397 SDI-1). Hipótese ilustrativa, usando o único mês confirmado como proxy de média: impacto adicional de ~R$ 1.310,44, elevando o total geral a ~R$ 14.669,28. Não é o cálculo oficial — depende de confirmar a recorrência.

Ação sugerida

O prazo do art. 477, § 6º, da CLT para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias corridos contados do término do contrato (15/09/2026) — **vence em 25/09/2026**.

1. Confirmar com o cliente se o TRCT já foi pago integralmente dentro do prazo.
2. Se não pago até 25/09/2026: notificação extrajudicial de cobrança, citando a multa do art. 477, § 8º, CLT (um salário
3. Se a notificação não resolver: reclamação trabalhista, incluindo as verbas em aberto, a multa do § 8º e — se confirma

---

Pendências para fechar o cálculo definitivo: (a) confirmar quantidade de horas/mês da HE 100%; (b) confirmar se houve horas extras habituais em outros meses; (c) esclarecer a divergência de R$ 50,00 no saldo de salário; (d) levantar dados de função/ambiente de trabalho para avaliar insalubridade. Este memorando é minuta de trabalho interna — não substitui a conferência final antes de qualquer notificação ou peça protocolada.